86784

පුපුරණ ද්‍රව්‍ය

83 වන අධිකාරය

2002 දක්වා සංශෝධන සහිත

PC 86784 TM ජයරත්න

පටුන

01. ලුහුඬු නාමය 01

02. (1) පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලකවරයා සහ නියෝජ්‍ය පාලකවරයෝ 01

03. (1) සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලකවරයන් සහ වෙනත් කාර්ය මණ්ඩලය 01

04. ඉවත් කරන ලදී 02

05. නියෝජ්‍ය පාලකවරයන් සහකාර පාලකවරයන් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂකවරයන් සහ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයන් පාලකවරයාගේ විධානයට යටත් විය යුතු බව 02

06. බලපත්‍ර අධිකාරීන් විසින් සිය බලතල හා කාර්යය පැවරිය හැකි බව 02

II කොටස

වාර වාර්තා, බලපත්‍ර හා අවසර පත්‍ර

07. 1957 ජූලි මස 01 වන දිනයේ පුපුරන ද්‍රව්‍ය තොග තිබෙන්නා වූ තැනැත්තන් වාර්තා සැපයිය යුතු බව 02

08. බලපත්‍රලාභීන් හෝ අවසරපත්‍රලාභීන් නොවන්නා වූ තැනැත්තන් විසින් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම අපනයනය කිරීම, විකිණීම, විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ සැපයීම කරනු ලැබීම 03

09. පුපුරණ ද්‍රව්‍යවලට අදාළ බලපත්‍ර සහ අවසරපත්‍ර 03

10. යම් පන්තියක පුපුරණ ද්‍රව්‍ය නියමිත ප්‍රමාණය දක්වා නිදහස් කිරීම 03

11. පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධව නියෝග 04

12. බලපත්‍රවලින් හා අවසර පත්‍රවලින් දෙනු ලබන අධිකාරය 04

13. බලපත්‍ර හා අවසර පත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍ර 06

14. බලපත්‍ර හා අවසර පත්‍ර සඳහා සුදුසුකම් 07

15. බලපත්‍ර හා අවසර පත්‍ර සඳහා ගාස්තු 08

16. බලපත්‍ර හා අවසර පත්‍ර සහ එහි පිටපත් ප්‍රදානය කිරීම 08

17. බලපත්‍ර සහ අවසර පත්‍ර බලපවත්නා කාලය 09

18. බලපත්‍ර අලුත් කිරීම 09

19. ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ඉල්ලුම්කරු වෙත දැන්වීම 09

20. බලපත්‍ර හා අවසර පත්‍රවලට අදාළ වන සාමාන්‍ය කොන්දේසි 10

21. බලපත්‍ර හා අවසරපත්‍ර අත්හිටුවීම සහ අවලංගු කිරීම 10

22. අභියාචනා 12

23. නැසීගිය අවසර පත්‍රධාරියකුගේ වෙළෙඳ ව්‍යාපාරය කරගෙන යාම 12

24. බලපත්‍රයක් හෝ අවසර පත්‍රයක් බලපැවැත්වීම නතර වන අවස්ථාවක පුපුරණ ද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සම්බන්ධිත විධාන 13

III වන කොටස
පාලකවරයාගේ බලතල සහ වැරදි සහ දණ්ඩන

25. පරීක්ෂා කිරීමේ හා සෝදිසි කිරීමේ බලතල 13

26. භාණ්ඩ තහනමට ගැනීමේ බලය 16

26 අ. පාලකවරයාගේ බලතල 16

27. වැරදි සහ දණ්ඩන 16

28. භාණ්ඩ රාජ සන්තක කිරීම 17

9. වැරදි සංඥෙය වැරදි බව 17

30. රාජ්‍ය විසින් හෝ රාජ්‍යය වෙනුවෙන් හෝ තබාගනු ලබන පුපුරණ ද්‍රව්‍ය 17

IV කොටස
සාමාන්‍ය කරුණු

31 පාලකවරයා, නියෝජ්‍ය පාලකවරයන් සහකාර පාලකවරයන් සහ බලපත්‍ර නිකුත් කරන බලධරයන් පොලිස් නිලධරයන් ලෙස සලකනු ලබන බව 18

83 වන අධිකාරය .

පුරාණ ද්‍රව්‍ය

1956 අංක 21,
1959 අංක 33,
දරන පනත්,
ජාතික රාජ්‍ය
සභාවේ
1976 අංක 36,
1978 අංක 14,
දරන පනත් .

යම් පුරාණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීම, ආනයනය කිරීම, අපනයනය කිරීම, සන්තකයේ තබා ගැනීම, විකිණීම, විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම, පැවරීම, මිලට ගැනීම, පාවිච්චිය සහ ප්‍රවාහනය පාලනය කිරීම පිණිස ද සහතික කිරීමට හැකි වීම පිණිස ද වූ පනතකි.

[1,2,3(1),6,11,13,14,15,16.19,22,32,33 සහ 37 වන වගන්ති -1956 පෙබරවාරි මස 17 වන දින]

ලුහුඬු නාමය.

1. (1) මෙම පනත පුරාණ ද්‍රව්‍ය පනත යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

(2) (3) වන උපවගන්තියේ සඳහන් කරන ලද විධිවිධාන හැර, මේ පනතේ විධිවිධාන ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලබන නියමයක් මගින් අමාත්‍යවරයා විසින් නියම කරනු ලබන (මෙහි මින්මතු "නියමිත දිනය" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) දිනයක ක්‍රියාත්මක විය යුතු ය. *

(3) මේ පනත පාර්ලිමේන්තු පනතක් වූ විට, මේ වගන්තියේ සහ 2 වන, 3(1) වන, 6 වන, 11වන, 13වන, 14වන, 15වන., 16 වන, 19වන, 22වන, 32 වන, 33 වන සහ 37 වන වගන්තිවල විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක විය යුතු ය.

පුරාණ ද්‍රව්‍ය
පාලකවරයා
සහ නියෝජ්‍ය
පාලකවරයෝ.
(1978 අංක
14 : 2

2. (1) මේ පනතේ කාර්යයන් සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා පුරාණ ද්‍රව්‍ය පාලකවරයා විය යුතු ය.

(2) මේ පනතේ කාර්යයන් සඳහා අමාත්‍යාංශයේ සෑම සහකාර ලේකම්වරයෙක් ම නියෝජ්‍ය පුරාණ ද්‍රව්‍ය පාලකවරයෙක් විය යුතු ය.

සහකාර
පුරාණ ද්‍රව්‍ය
පාලකවරයන්
සහ වෙනත්
කාර්ය
මණ්ඩලය.
(1978 අංක
14 : 3

3. (1) සහකාර පුරාණ ද්‍රව්‍ය පාලකවරයන් වශයෙන් හෝ එලෙස ක්‍රියා කිරීම පිණිස හෝ, නමින් හෝ නිලයෙන් හෝ, මේ පනතේ කාර්යයන් සඳහා අවශ්‍ය විය හැකි තැනැත්තන් සංඛ්‍යාවක් ද මේ පනතේ කාර්යයන් සඳහා අවශ්‍ය විය හැකි වෙනත් නිලධරයන් හා සේවකයන් සංඛ්‍යාවක් ද පත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) මේ පනතේ කාර්යයන් සඳහා පුරාණ ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂකවරයන් විය යුතු අතර [illegible] සැරයන්වරයකුගේ තරාතිරමට පහළ නොවන්නා වූ පොලිස් නිලධරයන් විය යුතු ය.

---

* 1956 ජුනි මස 30 වන දිනට ක්‍රියාත්මක නොවී පැවති සෙසු වගන්ති 1957 ජූලි මස 1 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක විය. (1957. 6. 3 වන දින අංක 11,125 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය බලන්න.)

4. * ඉවත් කරන ලදි.

නියෝජ්‍ය පාලකවරයන්, සහකාර පාලකවරයන් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂකවරයන් සහ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයන් පාලකවරයාගේ විධානයට යටත් විය යුතු බව. (1978 අංක 14 : 5

5. (1) සෑම නියෝජ්‍ය පාලකවරයකු ම, සෑම සහකාර පාලකවරයකු ම සහ සෑම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂකවරයකු ම ඔහුගේ බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී හෝ කාර්යයන් ඉටු කිරීමේ දී පාලකවරයාගේ සාමාන්‍ය හෝ විශේෂ විධානවලට යටත් විය යුතු ය.

(2) සෑම බලපත්‍ර නිකුත් කරන බලධරයකු ම ඔහුගේ බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී හෝ කාර්ය ඉටු කිරීමේ දී පාලකවරයාගේ සාමාන්‍ය හෝ විශේෂ විධානවලට යටත් විය යුතු ය.

බලපත්‍ර අධිකාරීන් විසින් සිය බලතල හා කාර්යය පැවරිය හැකි බව.

6. යම් බලපත්‍ර අධිකාරීවරයකු ගේ බලතල හෝ කාර්ය ඒ බලධරයා විසින් තත්කාර්යය සඳහා ලියවිල්ලකින් බලය දෙනු ලැබූ යම් රාජ්‍ය නිලධරයකු විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය හැකි ය.

II වන කොටස

වාර වාර්තා, බලපත්‍ර හා අවසර පත්‍ර

1957 ජූලි මස 1 වන දිනයේ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොග තිබෙන්නා වූ තැනැත්තන් වාර්තා පැපයිය යුතු බව.

7. (1) (2) වන උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව 1957 ජූලි මස 1 වන දින යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් තමාගේ සන්තකයේ හෝ තමාගේ පාලනයේ හෝ තබාගෙන ඇත්තේ යම් තැනැත්තකු විසින් ද ඒ තැනැත්තා විසින් එම දිනයේ සිට ගණන් කලනු ලබන දින 14ක කාල සීමාවක් ඇතුළත, එම තොගය තබා තිබෙන දිස්ත්‍රික්කයේ බලපත්‍ර අධිකාරීවරයා වෙත –

(i) එම තැනැත්තාගේ නම සහ ලිපිනය ;
(ii) ඒ තොගයේ ස්වභාවය හා ප්‍රමාණය ; සහ
(iii) ඒ තොගය තබාගෙන ඇත්තේ කවර කාර්යයන් සඳහා ද යන වග හා එය තබාගෙන ඇති ස්ථානය දක්වෙන වාර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය.

---

* 4 වන වගන්තිය ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 14 දරන පනතින් ඉවත් කරන ලදි.

(2) (1) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන, නියමිත ප්‍රමාණයට වැඩි නොවන්නා වූ ආරක්ෂක පතරොම් හෝ ගිණිකෙළි ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධයෙන් අදල නොවිය යුතු ය.

බලපත්‍රලාභීන් හෝ අවසරපත්‍රලාභීන් නොවන්නා වූ තැනැත්තන් විසින් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම, අපනයනය කිරීම, විකිණීම, විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ සැපයීම තහනම් කරනු ලැබීම.
(1969 අංක 33 ඃ 3)

8. * (1) යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක් ආනයනය කිරීම හෝ අපනයනය කිරීම, එසේ කිරීමට ස්වකීය බලපත්‍රයෙන් හෝ අවසර පත්‍රයෙන් බලය ලබා සිටින බලපත්‍ර ලාභියකු හෝ අවසර පත්‍ර ලාභියකු හෝ නොවන කිසිම තැනැත්තකු විසින් නොකරනු ලැබිය යුතු ය.

(2) යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක් නිෂ්පාදනය කිරීම, ස්වකීය විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ සැපයීම, එසේ කිරීමට ස්වකීය බලපත්‍රයෙන් බලය දෙනු ලැබ සිටින බලපත්‍ර ලාභියකු නොවන කිසිම තැනැත්තකු විසින් නොකළ යුතු ය.

පුපුරණ ද්‍රව්‍ය වලට අදළ බලපත්‍ර සහ අවසර පත්‍ර
(1969 අංක 33 ඃ 4)

9. (1) කිසිම තැනැත්තකු විසින් යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදකයකුගේ, ආනයනකරුවකුගේ, අපනයනකරුවකුගේ හෝ සැපයුම්කරුවකුගේ වෙළෙඳ ව්‍යාපාරය කරගෙන යාම් ස්ථානයෙහි ඒ වෙළෙඳ ව්‍යාපාරයේ කාර්යය සඳහා යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අත්කර ගැනීම, සන්තකයේ තබා ගැනීම, ප්‍රවාහනය කිරීම, විකිණීම, විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම, හෝ පාවිච්චි කිරීම, බලපත්‍රයක බලය යටතේ හැර, නොකළ යුතු ය.

(1969 අංක 33 ඃ 4)

(2) 10 වන වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත් ව, කිසිම තැනැත්තකු විසින් (1) වන උපවගන්තියේ සඳහන් වෙළෙඳ ව්‍යාපාරයක් නොවන කාර්යයක් සඳහා පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම, අපනයනය කිරීම, අත්කර ගැනීම, සන්තකයේ තබා ගැනීම, ප්‍රවාහනය කිරීම, හෝ පාවිච්චි කිරීම, බලපත්‍රයක් යටතේ හැර, නොකළ යුතු ය.

යම් පංතියක පුපුරණ ද්‍රව්‍ය නියමිත ප්‍රමාණය දක්වා නිදහස් කිරීම.
(1969 අංක 33 ඃ 5)

10. යම් පංතියක පුපුරණ ද්‍රව්‍ය යම් ප්‍රමාණයක්, ඒ පංතියේ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් වූ නියමිත ප්‍රමාණය නො ඉක්මවන්නේ ද ඒ පංතියේ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ඒ ප්‍රමාණය අත්කර ගැනීම, සන්තකයේ තබා ගැනීම, ප්‍රවාහනය සහ පාවිච්චි කිරීම සඳහා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය නොවිය යුතුය.

පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නියෝග

11 මෙම පනත යටතේ -

(අ) පුපුරණ ද්‍රව්‍ය වර්ග කිරීම,

---

* (1979 අංක 48 § 2 බලන්න)

(1969 අංක 33 ; 6)

(ආ) යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීම, ආනයනය කිරීම, අපනයනය කිරීම, විකිණීම, විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම, සන්තකයේ තබා ගැනීම, පාවිච්චි කිරීම සහ සැපයීම තහනම් කරනු ලැබීම හෝ විධිමත් කරනු ලැබීම :

(1969 අංක 33 ; 6)

(ඇ) යම් පාසැලක් හෝ වෙනත් අධ්‍යාපනික ආයතනයක් යම් පංතියක හෝ පන්තිවල පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අත්කර ගැනීම, සන්තකයේ තබා ගැනීම, ප්‍රවාහනය කිරීම හෝ පාවිච්චි කිරීම සඳහා අවසර පත්‍රයක් තබා ගැනීමේ නියමයෙන් නිදහස් කිරීම, නියම කරනු ලැබිය හැකි කොන්දේසිවලට යටත් ව කරනු ලැබීම ;

(1969 අංක 33 ; 6)

(ඈ) යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පැටවීම, බෑම සහ ප්‍රවාහනය කිරීම විධිමත් කරනු ලැබීම ;

(ඉ) යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම විධිමත් කරනු ලැබීම

සඳහා නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

බලපත්‍රවලින් හා අවසර පත්‍රවලින් දෙනු ලබන අධිකාරය. (1969 අංක 33 ; 7)

12. (1) පුපුරණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදකයකුගේ වෙළෙඳ ව්‍යාපාරයක් කර ගෙන යාමේ කාර්යය සඳහා දෙනු ලබන බලපත්‍රයකින් -

(අ) ඒ බලපත්‍රයේ නියමිතව දක්වනු ලබන පංතියේ හෝ පංතිවල හෝ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීම පිණිස,

(ආ) ඒ බලපත්‍රයේ අධිකාරය යටතේ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සන්තකයේ තබා ගැනීම, ප්‍රවාහනය කිරීම, විකිණීම, විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ සැපයීම පිණිස ; සහ

(ඇ) ඒ බලපත්‍රයේ නිශ්චිතව දක්වනු ලබන යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය, ඉහත කී පරිදි ඒ නිෂ්පාදන කිරීමේ කාර්යය සඳහා අවශ්‍ය බවට නියම කරනු ලැබ තිබෙන්නේ යයි සලකා ඒ නිෂ්පාදනය කිරීමේ කාර්යය සඳහා අත්කර ගැනීම, සන්තකයේ තබා ගැනීම, ප්‍රවාහනය කිරීම හා පාවිච්චි කිරීම පිණිස,

බලපත්‍රලාභියාට බලය දීම, ඒ බලපත්‍රයෙහි දක්වා ඇති කොන්දේසිවලට ද මේ පනතේ සහ මේ පනත යටතේ සාදන ලද නියෝගවල විධිවිධානවලට ද යටත් ව, කරනු ලැබිය යුතු ය.

(2) පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ආනයනකරුවකු ගේ වෙළෙඳ ව්‍යාපාරය කරගෙන යාමේ කාර්යය සඳහා දෙනු ලබන බලපත්‍රයකින් -

(අ) ඒ බලපත්‍රයෙහි නිශ්චිතව දක්වනු ලබන පංතියේ හෝ පංතිවල පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම පිණිස, සහ

(ආ) ඒ බලපත්‍රයේ අධිකාරය යටතේ ආනයනය කරනු ලබන පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සන්තකයේ තබා ගැනීම, ප්‍රවාහනය කිරීම, විකිණීම, විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ සැපයීම පිණිස,

බලපත්‍රලාභියාට බලය දෙන ඒ බලපත්‍රයෙහි දක්වා ඇති කොන්දේසිවලට ද මේ පනතේ හා මේ පනත යටතේ සාදන ලද නියෝගවල විධිවිධානවලට ද යටත්ව කරනු ලැබිය යුතු ය.

(1969 අංක 33 ; 7) (3) පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අපනයනකරුවකුගේ වෙළෙඳ ව්‍යාපාරය කරගෙන යාමේ කාර්ය සඳහා දෙනු ලබන බලපත්‍රයකින් -

(අ) ඒ බලපත්‍රයේ නිශ්චිතව දක්වනු ලබන පංතියේ හෝ පංතිවල පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අපනයනය කිරීම පිණිස; සහ

(ආ) ඒ බලපත්‍රයේ අධිකාරය යටතේ අපනයනය කිරීමට ඇති පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අත්කර ගැනීම, සන්තකයේ තබා ගැනීම සහ ප්‍රවාහනය කිරීම පිණිස,

බලපත්‍රලාභියාට බලය දීම, ඒ බලපත්‍රයේ දක්වා ඇති කොන්දේසිවලට ද මේ පනතේ සහ මේ පනත යටතේ සාදන ලද නියෝගවල විධිවිධානවලට ද යටත් ව, කරනු ලැබිය යුතුය.

(4) පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සපයන්නකුගේ වෙළෙඳ ව්‍යාපාර කරගෙන යාම සඳහා දෙනු ලබන බලපත්‍රයකින් -

(1969 අංක 33 ; 7) (අ) ඒ බලපත්‍රයේ නිශ්චිතව දක්වනු ලබන පංතියට හෝ පංතිවලට අයත් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අත්කර ගැනීම පිණිස, සහ

(ආ) ඒ බලපත්‍රයේ අධිකාරය යටතේ අත්කර ගන්නා ලද පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සන්තකයේ තබා ගැනීම, ප්‍රවාහනය කිරීම, විකිණීම, විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ සැපයීම පිණිස,

බලපත්‍ර ලාභියාට බලය දීම, එම බලපත්‍රයේ සඳහන් කොන්දේසිවලට ද මේ පනතේ සහ මේ පනත යටතේ සාදන ලද විධිවිධානවලට ද යටත්ව කරනු ලැබිය යුතු ය.

(1969 අංක 33 ; 7) (5) පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම හෝ අපනයනය කිරීම සඳහා දෙනු ලබන අවසර පත්‍රයක් නොවන අවසර පත්‍රයකින්, නිශ්චිතව දක්වනු ලබන පංතියේ හෝ පංති වල පුපුරණ ද්‍රව්‍ය, ඒ අවසර පත්‍රයේ නිශ්චිතව දක්වනු ලබන කාර්යය සඳහා අත්කර ගැනීම, සන්තකයේ තබා ගැනීම, ප්‍රවාහනය කිරීම සහ පාවිච්චි කිරීම පිණිස අවසර

පත්‍රලාභියාට බලය දීම, ඒ අවසර පත්‍රයෙහි දක්වා ඇති කොන්දේසිවලට ද මේ පනතේ සහ මේ පනත යටතේ සාදන ලද නියෝගවල විධිවිධානවලට ද යටත්ව කරනු ලැබිය යුතු ය.

(1969 අංක 33 ; 7)

(6) යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම සඳහා දෙනු ලබන අවසර පත්‍රයකින්, ඒ අවසර පත්‍රයෙහි නිශ්චිතව දක්වනු ලබන පංතියේ හෝ පංතිවලට පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම හා ඒ අවසර පත්‍රයේ අධිකාරය යටතේ ආනයනය කරනු ලබන පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සන්තකයේ තබා ගැනීම, ප්‍රවාහනය කිරීම සහ පාවිච්චි කිරීම පිණිස අවසර පත්‍රලාභියාට බලය දීම, අවසර පත්‍රයෙහි දක්වා ඇති කොන්දේසිවලට සහ මේ පනතේ හා මේ පනත යටතේ සාදන ලද නියෝගවලට යටත්ව කරනු ලැබිය යුතු ය.

(1969 අංක 33 ; 7)

(7) යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අපනයනය කිරීම සඳහා දෙනු ලබන අවසර පත්‍රයකින්, ඒ අවසර පත්‍රයෙහි නිශ්චිතව දක්වනු ලබන පංතියේ හෝ පංතිවල පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අපනයනය කිරීම හා ඒ අවසර පත්‍රයේ අධිකාරය යටතේ අපනයනය කරනු ලැබීමට ඇති පුපුරණ ද්‍රව්‍ය එක්කර ගැනීම, සන්තකයේ තබා ගැනීම හා ප්‍රවාහනය කිරීම පිණිස අවසර පත්‍රලාභියාට බලය දීම, ඒ අවසර පත්‍රයෙහි දක්වා ඇති කොන්දේසිවලට සහ මේ පනතේ හා මේ පනත යටතේ සාදන ලද නියෝගවලට යටත්ව, කරනු ලැබිය යුතු ය.

බලපත්‍ර හා අවසර පත්‍ර පදහා ඉල්ලුම්පත්‍ර.

13. (1) බලපත්‍රයක් හෝ අවසර පත්‍රයක් සඳහා වූ සෑම ඉල්ලුම් පත්‍රයක් ම -

(අ) පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තබා ගනු ලබන්නේ යම් දිස්ත්‍රික්කයක ද ඒ ඉල්ලුම් පත්‍රය ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ බලපත්‍ර අධිකාරී වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය

(ආ) නියමිත ආකෘතිය පත්‍ර අතුරින් කාරණයට උචිත වන්නා වූ ආකෘති පත්‍රයකට සාරානුකූලව විය යුතු ය.

(ඇ) පදහත් කළ යුතු යයි එකී ආකෘති පත්‍රයෙන් නියම කරනු ලැබ ඇති විස්තර පදහත් කළ යුතු ය.

තව ද

(ඈ) ඉල්ලුම්කරු විසින් අත්සන් කළ යුතු ය.

(2) බලපත්‍ර අධිකාරීවරයකු විසින් බලපත්‍රයක් හෝ අවසර පත්‍රයක් සඳහා වූ ඉල්ලුම්කරුවකුට, ඉල්ලුම්පත්‍රය සම්බන්ධයෙන් [illegible] කිරීමට තමාට හැකි වීමේ කාර්යය සඳහා, ඒ විධානයෙන් තමා විසින් දක්වනු ලැබිය හැකි තොරතුරු තමා වෙත සපයන ලෙස විධාන කළ හැකි ය; තව ද, එවැනි යම් විධානයකට අනුකූලත්වය දක්වීම ඉල්ලුම්කරු විසින් පැහැර හරිනු ලැබුවහොත් බලපත්‍ර

අධිකාරිවරයා විසින් ඉල්ලුම්කරුට ඒ බලපත්‍රය හෝ ඒ අවසර පත්‍රය ප්‍රදානය කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබිය හැකිය .

බලපත්‍ර හා අවසර පත්‍ර සඳහා නුසුදුසුකම්. (1969 අංක 33 ; 8)

14. (1) (අ) යම් තැනැත්තකු මේ පනතේ උපලේඛනයේ සඳහන් කර ඇති දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ වගන්තිවලින් කිසිවක් යටතේ හෝ පීඩාකාරී ආයුධ පනත යටතේ යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් හෝ වරදකරු කරනු ලැබූයේ වේ ද, නැතහොත්

(ආ) යම් තැනැත්තකු අවුරුදු 18ක් වූ වයසට එළඹ නැත්තේ වේ ද, නැතහොත්

(ඇ) යම් තැනැත්තකු වෙත පූර්වයේ දී ප්‍රදානය කරන ලද යම් බලපත්‍රයක් හෝ අවසර පත්‍රයක් අත්හිටවනු ලැබ ඇති කාලසීමාව තුළ දී,

ඒ තැනැත්තා වෙත කිසිම බලපත්‍රයක් හෝ අවසර පත්‍රයක් හෝ ප්‍රදානය නොකළ යුතු ය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය කඩකරමින් යම් තැනැත්තකු වෙත ප්‍රදානය කරන ලද බලපත්‍රයක් හෝ අවසර පත්‍රයක් අවලංගු විය යුතු ය.

(3) (අ) යම් තැනැත්තකු වෙත පූර්වයේ දී ප්‍රදානය කරන ලද බලපත්‍රයක් හෝ අවසර පත්‍රයක් හෝ අවලංගු කරන ලද නම් හෝ අත්හිටවනු ලැබ තිබේ නම්, ඒ තැනැත්තාට, හෝ

(ආ) යම් තැනැත්තකු මේ ආඥාපනත යටතේ වරදක් සම්බන්ධයෙන් හෝ යම් තුවක්කුවක් හෝ පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක් සන්තකයේ තබා ගැනීම හෝ පාවිච්චි කිරීම හෝ සම්බන්ධයෙන් වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක් යටතේ කරන ලද වරදක් සම්බන්ධයෙන් හෝ යම් වරදක් කිරීමේ දී යම් තුවක්කුවක් හෝ පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි කරන ලද්දේ ද ඒ වරද සම්බන්ධයෙන් හෝ වරදකරු කරන ලැබ ඇත්නම්, ඒ තැනැත්තාට, හෝ

(1969 අංක 33 ; 8)

(ඇ) (බලපත්‍ර අධිකාරිවරයා විසින් ලිඛිතව වාර්තාගත කිරීමට සිදු වන කරුණු හේතු කොට ගෙන) ඉල්ලුම්කරුවකුට බලපත්‍රයක් හෝ අවසර පත්‍රයක් නිකුත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබීම, මහජන සාමයේ ආරක්ෂාව සඳහා අවශ්‍ය යැයි බලපත්‍ර අධිකාරිවරයා සලකනු ලබන තල්හි යම් තැනැත්තකුට, හෝ

(1969 අංක 33 ; 8)

(ඇ) ඉල්ලුම්කරුවකු විසින් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සන්තකයේ තබා ගැනීම සහ පාවිච්චි කිරීම වෙනත් යම් තැනැත්තකුගේ හෝ තැනැත්තන්ගේ ජිවිතයට හෝ දේපළට අන්තරායදායක වන බවට බලපත්‍ර අධිකාරිවරයා සෑහීමට පත් වන්නේ නම් හෝ යම් තැනැත්තකුට,

බලපත්‍රයක් හෝ අවසර පත්‍රයක් දීම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබිය හැකි ය.

බලපත්‍ර හා අවසර පත්‍ර සඳහා ගාස්තු.

15. කිසිම තැනැත්තකුට බලපත්‍රයක් හෝ අවසර පත්‍රයක් ප්‍රදානය කිරීම, නියමිත ගාස්තුව අතුරින් අවස්ථාවට උචිත පරිදි වූ ගාස්තුවක් ගෙවනු ලැබූ විට හැර, නොකළ යුතු ය. ගාස්තුව නියමිත ආකාරයට ගෙවිය යුතු ය.

බලපත්‍ර හා අවසර පත්‍ර සහ එහි පිටපත් ප්‍රදානය කිරීම.

16. (1) මේ පනතේ මීට ඉහතින් සලසනු ලැබ ඇති විධිවිධානවලට යටත් ව, බලපත්‍රයක් හෝ අවසර පත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන්නා වූ ඉල්ලුම්කරුවකුට බලපත්‍රයක් හෝ අවසර පත්‍රයක් හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හෝ ස්වකීය අභිමතය පරිදි බලපත්‍ර බලධරයකු විසින් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) බලපත්‍ර බලධරයකු විසින්, තමා අවශ්‍ය යයි සලකනු ලබන කොන්දේසිවලට යටත්ව, බලපත්‍රයක් හෝ අවසර පත්‍රයක් දෙනු ලැබිය හැකිය. ඒ කොන්දේසි බලපත්‍රයෙහි හෝ අවසර පත්‍රයෙහි දක්වනු ලැබිය යුතු ය.

(3) බලපත්‍ර අධිකාරිවරයකු විසින්, (1) වන උපවගන්තිය යටතේ ස්වකීය අභිමතය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී ඒ කාර්යය සම්බන්ධයෙන් වූ සියලු අවස්ථානුගත තත්ත්වයන් ද විශේෂයෙන් ම බලපත්‍රලාභියකු හෝ අවසරපත්‍ර ලාභියකු වීම පිණිස ඉල්ලුම්කරුගේ සුදුසුකම් ද සැලකිල්ලට ගනු ලැබිය යුතු ය.

(4) අවසරපත්‍රයක් හෝ බලපත්‍රයක් ප්‍රදානය කිරීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හෝ සම්බන්ධයෙන් බලපත්‍ර අධිකාරිවරයකුගේ තීරණය, බලපත්‍ර බලධරයාගේ තීරණයට විරුද්ධව මේ පනත යටතේ කරනු ලබන අභියාචනයක් සම්බන්ධයෙන් වූ යම් තීරණයකට යටත් ව, අවසාන හා තීරණාත්මක වන අතර යම් අධිකරණයක දී ඒ තීරණයට විරුද්ධව ප්‍රශ්න නොකරනු ලැබිය යුතු ය.

(1969 අංක 33 ; 9)

(5) මේ පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද බලපත්‍රවල හෝ අවසර පත්‍රවල පාලකවරයා විසින් අවස්ථානුගත කරුණු හේතුව අවශ්‍ය යැයි තමා සලකනු ලබන අවස්ථාවල දී නියමිත ගාස්තුව ගෙවනු ලැබූ විට, ඒ බලපත්‍ර හෝ අවසර පත්‍ර ද්විත්වයන් [illegible] නිකුත් කිරීමට සලස්වනු ලැබිය යුතු ය

බලපත්‍ර සහ අවසරපත්‍ර බලපවත්නා කාලය.

17. (1) (3) වන උප වගන්තියේ විධිවිධාන වලට යටත් ව, සෑම බලපත්‍රයක් ම, කලින් අවලංගු කරනු ලැබුවහොත් මිස, එය බලාත්මක වේ යයි ප්‍රකාශිත දිනට පසුව එළඹෙන ඊළඟ ජුනි මාසයේ තිස්වන දින එහි වලංගු භාවය අවසන් විය යුතු ය.

(2) (3) වන උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, සෑම අවසර පත්‍රයක්ම, කලින් අවලංගු කරනු ලැබුවහොත් මිස, එහි නිශ්චිතව දක්වනු ලබන කාල සීමාව සඳහා බලපැවැත්විය යුතු ය.

(3) යම් කාල සීමාවක් සඳහා අත් හිටුවා තිබෙන බලපත්‍රයක් හෝ අවසර පත්‍රයක් එම කාලසීමාව තුළ බලාත්මක නොවිය යුතු ය.

බලපත්‍ර අලුත් කිරීම.
(1969 අංක 33 : 10)

18. (1) බලපත්‍රයක් නිකුත් කළ බලපත්‍ර අධිකාරී වරයා විසින්, ඒ බලපත්‍රය අවසන් වීමේ දිනයට දින තිහකට නොඅඩු කාලයකට කලින් තමා වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඉල්ලීමක් මත, ඒ බලපත්‍රය අලුත් කරනු ලැබිය හැකිය. අලුත් කරනු ලැබූ බලපත්‍රයක්, කලින් අවලංගු කරනු ලැබුවහොත් මිස, අලුත් කිරීමට පූර්වාසන්නව ම ඒ බලපත්‍රයේ වලංගුභාවය අවසන් වන දිනයට පසුව එළඹෙන ඊළඟ ජුනි මාසයේ තිස්වන දින අවසන් විය යුතු ය.

(1969 අංක 33 : 10)

(2) යම් තැනැත්තකු විසින් (1) වන උපවගන්තියේ නිශ්චිතව දක්වනු ලබන කාලය ඇතුළත බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඉල්ලුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කිරීම පැහැර හරින ලද අවස්ථාවක, ඒ බලපත්‍රය අලුත් කරනු ලැබීමට ඉඩ දීම, ඒ බලපත්‍රය සඳහා නියමිත ගාස්තුවට අතිරේකව, එවැනි බලපත්‍රයක් සඳහා නියමිත ගාස්තුවේ මුදලට සමාන දඩයක් ගෙවනු ලැබූ කල්හි, ඒ බලපත්‍ර අධිකාරීවරයා විසින් ස්වකීය අභිමතය පරිදි කළ හැකි ය.

(3) 13 වන වගන්තියේ සිට 16 වන වගන්තිය දක්වා වූ (ඒ දෙකම ඇතුළු) වගන්තිවල විධිවිධාන, බලපත්‍රයක් ප්‍රදානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් යම් ආකාරයකින් අදාළ වන්නේ වේ ද ඒ විධිවිධාන ඒ ආකාරයෙන්ම බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ද අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම සහිතව අදාළ විය යුතු ය.

ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ඉල්ලුම්කරු වෙත දැන්වීම.

19. බලපත්‍ර අධිකාරීවරයකු විසින් බලපත්‍රයක් හෝ අවසර පත්‍රයක් ප්‍රදානය කිරීම හෝ බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන අවස්ථාවක, ඔහු විසින් ඒ බලපත්‍රය හෝ ඒ අවසර පත්‍රය සඳහා හෝ ඒ අලුත් කිරීම සඳහා හෝ ඉල්ලුම්කරන්නා වෙත ඒ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම පිළිබඳව දැනුම් දීමට සලස්වනු ලැබිය යුතු ය. ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතු ඒ දැන්වීමේ දක්වනු ලැබිය යුතු ය.

බලපත්‍ර හා අවසර පත්‍රවලට අදාළ වන සාමාන්‍ය කොන්දේසි

20. සෑම බලපත්‍රයක්ම හෝ අවසර පත්‍රයක්ම පහත සඳහන් කොන්දේසි වලට යටත් විය යුතු ය.

(අ) ඒ බලපත්‍රය හෝ අවසර පත්‍රය අනුව බලපත්‍ර අධිකාරිවරයාගේ හෝ අවසර පත්‍රධාරියාගේ හෝ සන්තකයේ හෝ පාලනය යටතේ හෝ තිබෙන සියලු පුපුරණ ද්‍රව්‍ය මෙම පනත යටතේ සාදන ලද නියෝග අනුව පැටවීම ද, බෑම ද, ප්‍රවාහනය කිරීම ද, තබා ගැනීම ද කරනු ලැබිය යුතු ය.

(ආ) එවැනි යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි කිරීම හෝ ප්‍රයෝජනයට ගැනීම, බලපත්‍රයෙන් හෝ අවසර පත්‍රයෙන් බලය දී තිබෙන පරිදි හැර අන්‍යාකාරයකින් නොකළ යුතු ය.

(ඇ) බලපත්‍රධාරියා හෝ අවසර පත්‍රධාරියා විසින් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය එම බලපත්‍ර බලධාරියාට අවශ්‍යවන්නා වූ වාර්තා, ඒ බලපත්‍රය හෝ අවසරපත්‍රය දෙනු ලැබුයේ යම් බලපත්‍ර අධිකාරිවයකු විසින් ද ඒ බලපත්‍ර අධිකාරිවරයා විසින් අනුමත කරන ලද ආකෘතියෙහි තබා ගනු ලැබිය යුතු ය.

(ඈ) ඒ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඒ බලපත්‍ර අධිකාරිවරයාට අවශ්‍ය වන්නා වූ වාර වාර්තා හෝ වෙනත් තොරතුරු ඒ බලපත්‍රධාරියා හෝ අවසරපත්‍ර ධාරියා විසින් ඒ බලපත්‍ර අධිකාරිවරයා වෙත සපයනු ලැබිය යුතු ය.

බලපත්‍ර හා අවසරපත්‍ර අත්හිටුවීම සහ අවලංගු කිරීම.
(1969 අංක 33 ; 11)

21. (1) (අ) මේ පනතේ උපලේඛනයෙහි සඳහන් කොට ඇති දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ වගන්තිවලින් කිසිවක් යටතේ වූ නැතහොත් පීඩාකාරී ආයුධ පනත යටතේ වූ වරදක් සම්බන්ධයෙන් බලපත්‍රධාරියකු හෝ අවසරපත්‍රධාරියකු, අධිකරණයක් විසින් වරදකරු කරනු ලබන අවස්ථාවක, අධිකරණය විසින් ඒ වරදකරු කිරීම පිළිබඳ දැනුම්දීමක් ඒ බලපත්‍රධාරියාට හෝ අවසර පත්‍රධාරියාට බලපත්‍රයක් හෝ අවසර පත්‍රයක් දුන් බලපත්‍ර අධිකාරී වෙත නිකුත් කිරීමට සලස්වනු ලැබිය යුතු අතර, ඒ බලපත්‍ර අධිකාරී විසින් ඒ දැන්වීම් ලැබුණු විට ලිඛිත නියමයක් මගින් ඒ බලපත්‍රය හෝ අවසර පත්‍රය, අවලංගු කිරීමට හේතු ඒ නියමයෙහි නිශ්චිත වශයෙන් දක්වනු ලැබිය යුතු ය

(ආ) බලපත්‍රධාරියකු හෝ අවසරපත්‍ර ධාරියකු මේ පනත යටතේ වූ වරදක් සම්බන්ධයෙන් හෝ යම් තුවක්කුවක් හෝ පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක් සන්තකයේ තබා ගැනීම හෝ පාවිච්චි කිරීම සම්බන්ධයෙන් වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක් යටතේ යම් වරදක් හෝ යම් වරදක් කිරීමේ දී යම් තුවක්කුවක් හෝ පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි

කරනු ලැබුයේ ද ඒ වරද සම්බන්ධයෙන් හෝ අධිකරණයක් විසින් වරදකරු කරනු ලබන අවස්ථාවක, අධිකරණය විසින් ඒ වරදකරු කිරීම පිළිබඳ දැනුම් දීම ඒ බලපත්‍රධාරියාට හෝ අවසරපත්‍රධාරියාට ඒ බලපත්‍රය හෝ අවසරපත්‍රය දුන් බලපත්‍ර අධිකාරිවරයා වෙත නිකුත් කිරීමට සලස්වනු ලැබිය යුතු අතර, ඒ බලපත්‍ර අධිකාරිවරයා විසින් ඒ දැන්වීම ලැබුණු විට ලිඛිත නියමයක් මගින්, ඒ නියමයෙහි නිශ්චිතව දක්වනු ලබන කාල සීමාවක් සඳහා ඒ බලපත්‍රය හෝ අවසරපත්‍රය අත්හිටුවීම නැතහොත් එම බලපත්‍රය හෝ අවසරපත්‍රය අවලංගු කිරීම හෝ කරනු ලැබිය හැකිය. ඒ බලපත්‍රය හෝ අවසරපත්‍රය අත්හිටුවීමට හෝ අවලංගු කිරීමට හේතු, ඒ නියමයෙහි නිශ්චිත වශයෙන් දක්වනු ලැබිය යුතු ය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ බලපත්‍රයක් හෝ අවසර පත්‍රයක් අත්හිටුවමින් හෝ අවලංගු කරමින් බලපත්‍ර අධිකාරිවරයකු විසින් නියමයක් කරනු ලබන අවස්ථාවක දී, ඔහු විසින් ඒ නියමය පිළිබඳ දැනුම්දීම ඒ බලපත්‍රධාරියාට හෝ අවසරපත්‍රධාරියාට දීමට සලස්වනු ලැබිය යුතු ය.

(3) බලපත්‍රයක් හෝ අවසර පත්‍රයක් අත්හිටුවමින් හෝ අවලංගු කරමින් (1) වන උපවගන්තිය යටතේ කරනු ලබන නියමයක්, එම නියමයට විරුද්ධව මේ පනත යටතේ කරනු ලබන අභියාචනයක් සම්බන්ධයෙන් වූ යම් තීරණයකට යටත්ව අවසාන හා තීරණාත්මක විය යුතු අතර, යම් අධිකරණයක දී එය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න නොකළ යුතු ය.

(4) බලපත්‍රයක් හෝ අවසරපත්‍රයක් අත්හිටුවමින් හෝ අවලංගු කරමින් (1) වන උපවගන්තිය යටතේ කරනු ලබන නියමයක්, එම නියමයට විරුද්ධව මේ පනත යටතේ අභියාචනයක් කිරීම සඳහා ඉඩ දී තිබෙන කාල සීමාව ඇතුළත, එවැනි අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ නම්, ඒ අභියාචනය නොවිසඳී තිබෙන කාලය ඇතුළත ක්‍රියාත්මක නොවිය යුතු ය. එනමුත් බලපත්‍රයෙන් හෝ අවසර පත්‍රයෙන් කිරීමට බලය දී ඇති කිසිම ක්‍රියාවක් ඒ අභියාචනය කිරීම සඳහා ඉඩ දී ඇති කාලය ඇතුළත හෝ ඒ අභියාචනය නොවිසඳී ඇති කාලය ඇතුළත එවැනි කිසිම අභියාචනයක් ඒ සඳහා ඉඩ දී තිබෙන කාලය ඇතුළත ඉදිරිපත් නොකරනු ලැබ ඇති විට ඒ නියමය ඒ කාලය අවසන් වීමේ දී බලපැවැත්විය යුතු ය. තව ද එවැනි යම් අභියාචනයක් කරනු ලැබ එයට ඉඩ නොදෙනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක, ඒ නියමය නිෂ්ප්‍රභ කරනු ලැබූ දිනට පසුව ම එළඹෙන දින එම නියමය බලපැවැත්විය යුතු ය.

අභියාචනා.

22. බලපත්‍රයක් හෝ අවසරපත්‍රයක් ප්‍රදානය කිරීම හෝ බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කරමින් බලපත්‍ර අධිකාරීවරයකු විසින් කරන ලද තීරණයකින් අසන්තෘප්ත වූ හෝ බලපත්‍රයක් හෝ අවසරපත්‍රයක් හෝ සඳහා වූ ඉල්ලුම්කරුවකු විසින් හෝ තමාගේ බලපත්‍රය හෝ අවසර පත්‍රය අත්හිටුවමින් හෝ අවලංගු කරමින් බලපත්‍ර අධිකාරීවරයකු විසින් කරන ලද නියමයකින් අසන්තෘප්ත වූ බලපත්‍රධාරියකු විසින් හෝ අවසර පත්‍රධාරියකු විසින් ඔහු ඒ තීරණය හෝ නියමය පිළිබඳ දැන්වීම තමා වෙත භාර දෙනු ලැබූ දින සිට ගණන් ගනු ලබන දින දහ හතරක කාලසීමාවක් ඇතුළත ඒ තීරණයට හෝ ඒ නියමයට විරුද්ධව පාලකවරයා වෙත ලියවිල්ලකින් අභියාචනය කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) පාලකවරයා විසින්, (1) වන උපවගන්තිය යටතේ අභියාචනයක් සලකා බැලීමේ දී, සියලු අවශ්‍යානුගත පරීක්ෂණයන් ද විශේෂයෙන් ම, බලපත්‍රධාරියකු හෝ අවසරපත්‍රධාරියකු විසින් හෝ ලෙස ක්‍රියාකර ගෙන යාමට ඇති අභියාචකයාගේ සුදුසුකම් ද සැලකිල්ලට ගනු ලැබිය යුතු ය.

(3) මේ වගන්තියේ මීට පූර්වයෙන් වූ විධිවිධාන යටතේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන යම් අභියාචනයක් සම්බන්ධයෙන් පාලකවරයාගේ තීරණය අවසාන හා තීරණාත්මක විය යුතු අතර, එය සම්බන්ධයෙන් කිසිම අධිකරණයක දී ප්‍රශ්න නොකළ යුතු ය.

නැසීගිය අවසරපත්‍රධාරියකුගේ වෙළෙඳ ව්‍යාපාරය කරගෙන යාම

23. බලපත්‍රධාරියකු නැසීගිය අවස්ථාවක දී -

(අ) ඔහුගේ නීත්‍යානුකූල නියෝජිතයා හෝ එවැනි නියෝජිතයකු නොමැති නම් නැසීගිය තැනැත්තාගේ සුවර්ණ ද්‍රව්‍ය වෙළෙඳ ව්‍යාපාරයේ පාලනය හා කළමනාකරණය දරන තැනැත්තා විසින් හෝ ඒ මරණය හෝ ඒ මරණය සිදු වූ දිනය ද පාලකවරයාට හා බලපත්‍රධාරියාට බලපත්‍රයක් දුන් බලපත්‍ර අධිකාරීවරයාට [illegible] ලියවිල්ලකින් දැනුම් දෙනු ලැබිය යුතුය. තව ද

(ආ) ඒ නියෝජිතයා විසින් හෝ, එවැනි යම් නියෝජිතයකු නොමැති නම්, ඒ වෙළෙඳ ව්‍යාපාරයේ පාලනය හා කළමනාකරණය දරන තැනැත්තා විසින් හෝ ඒ මරණය සිදු වූ දින සිට ආරම්භවන එක් මාසයක් නොඉක්මවන කාලයක් සඳහා ඒ ව්‍යාපාරය කරගෙන යාම, එසේ කිරීමට බලපත්‍රයකින් බලයක් දී නොමැති වුව ද, කරනු ලැබිය හැකි ය. තව ද බලපත්‍රයක් නොමැතිව එම කාලසීමාව ඇතුළත ඒ ව්‍යාපාරය කරගෙන යාම මේ පනත යටතේ වරදක් නොවිය යුතු ය.

බලපත්‍රයක් හෝ අවසරපත්‍රයක් බලපැවැත්වීම නතරවන අවස්ථාවක පුපුරණ ද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සම්බන්ධිත විධාන.

24. බලපත්‍රලාභියකු හෝ අවසරපත්‍රලාභියකු විසින්, ස්වකීය බලපත්‍රයේ හෝ අවසර පත්‍රයේ අධිකාරය යටතේ යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තම පත්තකයේ තබා ගනු ලැබ තිබිය දී, ඒ බලපත්‍රයේ හෝ අවසරපත්‍රයේ අධිකාරය අවසන් වන අවස්ථාවක දී, ඔහු විසින් හෝ ඔහු මිය ගියහොත් ඔහුගේ නීත්‍යානුකූල නියෝජිතයා විසින් හෝ ඒ නීත්‍යානුකූල නියෝජිතයා නොමැති නම්, ඒ නැසීගිය තැනැත්තාගේ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ ව්‍යාපාරයේ පාලනය හා කළමනාකරණය දරන තැනැත්තා විසින් හෝ එම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒ බලපත්‍රය හෝ අවසර පත්‍රය නිකුත් කළ බලපත්‍ර අධිකාරිවරයා නිකුත් කරනු ලබන විධානවලට අනුකූලව ක්‍රියා කරනු ලැබිය යුතු ය.

III වන කොටස
පාලකවරයාගේ බලතල සහ වැරදි සහ දණ්ඩන

පරීක්ෂා කිරීමේ හා සෝදිසි කිරීමේ බලතල (1969 අංක 33 ෑ 12)

25. පාලකවරයා විසින්,

(අ) (i) බලපත්‍රයක් හෝ අවසරපත්‍රයක් යටතේ යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන, පත්තකයේ තබා ගනු ලබන, පාවිච්චි කරනු ලබන, සපයනු ලබන, විකුණනු ලබන, විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කරනු ලබන, ප්‍රවාහනය කරනු ලබන, ආනයනය කරනු ලබන හෝ අපනයනය කරනු ලබන යම් ස්ථානයකට ඇතුළුවීම හෝ ඒ ස්ථානය පරීක්ෂා කිරීම, සහ යම් වාහනයක් හෝ යාත්‍රාවක් නතර කිරීම, ඊට ඇතුළුවීම හා එය පරීක්ෂා කිරීම, හෝ

(ii) මේ පනත හෝ මේ පනත යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගය කඩකරමින් යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක් නිෂ්පාදනය කිරීම, පත්තකයේ තබා ගැනීම, පාවිච්චිය කිරීම, සැපයීම, විකිණීම, විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම, ප්‍රවාහනය කිරීම, ආනයනය කිරීම හෝ අපනයනය කිරීම යම් ස්ථානයක දී ද යම් වාහනයක දී හෝ යාත්‍රාවක දී කරනු ලැබ ඇත්තේ යයි හෝ කරනු ලබන්නේ යයි විශ්වාස කිරීමට තමාට හේතු ඇත්තේ ද ඒ ස්ථානයට ඇතුළුවීම හා එය පරීක්ෂා කිරීම, ඒ වාහනය හෝ යාත්‍රාව නතර කිරීම ඊට ඇතුළු වීම හා එය පරීක්ෂා කිරීම, හෝ

(iii) පරිහානියට පත් වූ තත්ත්වයේ යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පත්තකයේ තබාගනු ලැබ තිබෙන බව විශ්වාස කිරීම තමාට හේතු ඇත්තේ ද ඒ ස්ථානයට ඇතුළුවීම, එය පරීක්ෂා කිරීම, යම් වාහනයක් හෝ යාත්‍රාවක් නතර කිරීම ඊට ඇතුළු වීම හා එය පරීක්ෂා කිරීම,

කරනු ලැබිය හැකි ය.

(ආ) ඒ ස්ථානයෙහි, වාහනයේ හෝ යාත්‍රාවේ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තිබේ දැයි සෝදිසි කරනු ලැබිය හැකි ය,

(ඇ) ඒ ස්ථානයේ, වාහනයේ හෝ යාත්‍රාවේ තිබී සොයා ගනු ලබන යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක සාම්පල, ඒ සාම්පලවල වටිනාකම ගෙවා ලබාගනු ලැබිය හැකි ය.

(1969 අංක 33 ; 12) (ඈ) එවැනි යම් ස්ථානයක, වාහනයේ හෝ යාත්‍රාවේ තිබී සොයා ගනු ලබන පුපුරණ ද්‍රව්‍ය කිසිවක් පරිහානියට පත් වූ තත්ත්වයෙන් පවතින බව විශ්වාස කිරීමට මනාව හේතු ඇති අවස්ථාවක -

(i) ඒ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සඳහා ගෙවීමක් නොකොට, ඒවා ඒ ස්ථානයෙන්, වාහනයෙන් හෝ යාත්‍රාවෙන් ඉවත් කිරීමට සලස්වනු ලැබිය හැකිය, සහ

(ii) ඒ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය විනාශ කිරීම හෝ ඒවා බැහැර කිරීම පිළිබඳව විධාන කරනු ලැබිය හැකි ය.

(ඉ) මෙම පනත යටතේ තබාගනු ලබන යම් ලේඛන පරීක්ෂා කිරීම හා ඒ ලේඛනවල පිටපත් ගැනීම කරනු ලැබිය හැකි ය.

භාණ්ඩ තහනමට ගැනීමේ බලය. (1978 අංක 14 ; 7)

26. (1) පාලකවරයා විසින්, මෙම පනත යටතේ යම් වරදක් කරනු ලැබ තිබෙන බව හෝ කරනු ලබේ යයි විශ්වාස කිරීමට සාධාරණ හේතු තිබේ නම් යම් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ වරද කරනු ලැබ තිබුණේ හෝ කරනු ලබන්නේ යයි විශ්වාස කරනු ලබන්නේ වේ ද නැතහොත් ඒ වරද කිරීමේ දී හෝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් හෝ පාවිච්චි කරනු ලැබ තිබුණේ යයි හෝ පාවිච්චි කරනු ලබන්නේ යයි හෝ විශ්වාස කරනු ලබන්නේ වේ ද එවැනි යම් භාණ්ඩයක් තහනමට ගෙන රඳවා තබාගනු ලැබිය හැකි ය.

(2) පාලකවරයා විසින් (1) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් භාණ්ඩයක් රඳවා තබා ගනු ලබන අවස්ථාවක දී ඒ භාණ්ඩය තහනමට ගනු ලැබූයේ යම් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක අධිකරණ බලසීමාව ඇතුළත දී ද ඒ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියෙහි ඒ භාණ්ඩය හැකිතාක් ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු අතර, ඒ භාණ්ඩය ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ විට, අධිකරණය විසින් -

(අ) 5 වන උපවගන්තිය යටතේ එම භාණ්ඩය සම්බන්ධයෙන් [illegible] කරනු ලබන තෙක් එය ආරක්ෂා භාරයේ තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්, අධිකරණය විසින් සුදුසු යැයි සලකන යම් ආඥාවක් කරනු ලැබිය යුතු ය තව ද ;

(1969 අංක 33 ; 13) (ආ) සිය [illegible] හෝ පාලකවරයාගේ හෝ එම භාණ්ඩය යම් තැනැත්තකුගේ සන්තකයේ තිබී තහනමට ගනු ලැබූයේ ද ඒ තැනැත්තාගේ හෝ

ඉල්ලීම පිට හෝ, ඒ භාණ්ඩය පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක් නම්, නැතහොත් පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක් යයි සැක කරනු ලැබේ නම් එම භාණ්ඩයේ ආදර්ශයක් විශ්ලේෂණය කරනු ලැබීම ද ඒ විශ්ලේෂණයේ ප්‍රතිඵල නිශ්චිත වශයෙන් ද දක්වනු ලබන සහතිකයක් ලබා ගැනීම සඳහා ද රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත යැවීමට සැලැස්වීම ද කරනු ලැබිය හැකි ය.

(3) මේ පනත යටතේ වරදකට යම් තැනැත්තකුට විරුද්ධව නඩු පැවරීමක දී යම් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ වරද සිදු කරන ලදැයි කියනු ලබන්නේ වේ ද ඒ භාණ්ඩය මේ පනතේ නිර්වචනය කරනු ලැබ ඇති පරිදි පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක් යයි තමා සෑහීමකට පත් වී ඇති බවට ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂකවරයාගේ සහතිකයක් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, අධිකරණය විසින්, යම් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ වරද කරනු ලැබ ඇත්තේ යයි කියනු ලබන්නේ වේ ද ඒ භාණ්ඩය මේ පනතේ නිර්වචනය කරනු ලැබ ඇති පරිදි පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක් බව පූර්ව නිගමනය කිරීම, ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ තත්ත්වය ඔප්පු කරනු ලබන තෙක්, කරනු ලැබිය යුතු ය.

(1969 අංක 33 : 13)

(4) මේ පනත යටතේ වරදකට යම් තැනැත්තකුට විරුද්ධව නඩු පැවරීමක දී, යම් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ වරද සිදු කරනු ලැබ ඇත්තේ යයි කියනු ලබන්නේ වේ ද ඒ භාණ්ඩය මේ පනත යටතේ සාදන ලද නියෝගවල නිර්වචනය කරනු ලැබ ඇති පරිදි අධිකාර ලත් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය නොවේ යයි තමා සෑහීමට පත් වන බවට ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂකවරයා ගේ සහතිකයක් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන අවස්ථාවක, අධිකරණය විසින්, යම් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ වරද සිදු කර ඇතැයි කියනු ලබන්නේ වේ ද ඒ භාණ්ඩය මේ පනත යටතේ සාදන ලද නියෝගවල නිර්වචනය කරන ලද පරිදි අධිකාර ලත් පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක් නොවේ යයි පූර්ව නිගමනය කිරීම, ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ තත්ත්වය ඔප්පු කරනු ලබන තෙක්, කරනු ලැබිය යුතු ය.

(5) යම් තැනැත්තකුගේ සන්තකයේ තිබී (1) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් භාණ්ඩයක් තහනමට ගනු ලැබූ අවස්ථාවක -

(1969 අංක 33 : 13)

(අ) කරන ලදැයි කියනු ලබන වරද සම්බන්ධයෙන් නඩු පැවරීමක් එසේ තහනමට ගනු ලැබූ දිනයේ සිට මාස තුනක කාල සීමාවක් ඇතුළත දී නොකරනු ලැබුවේ නම්, ඒ භාණ්ඩය එම කාලසීමාව ගෙවී යෑමේ දී අප්‍රමාදව ඒ තැනැත්තාට ආපසු භාර දිය යුතු ය.

(ආ) ඒ නඩු පැවරීම එම කාල සීමාව ඇතුළත දී කරනු ලබන්නේ නම්, ඒ නඩුව අවසාන වශයෙන්

නිර්ණය කරනු ලැබීමෙන් පසු 28 වන වගන්තිය යටතේ ඒ භාණ්ඩය රාජ්‍යය සන්තක කරනු ලැබුවහොත් මිස, ඒ භාණ්ඩය ඒ තැනැත්තාට ආපසු භාර දෙනු ලැබිය යුතු ය.

පාලකවරයාගේ බලතල.
(1978 අංක 14 ; 6)

26. අ. මේ පනත යටතේ පාලකවරයාගේ බලතල නියෝජ්‍ය පාලකවරයකු, සහකාර පාලකවරයකු, පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂකවරයකු හෝ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළත යම් බලපත්‍ර නිකුත් කරන බලධරයකු විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය හැකි ය.

වැරදි සහ දඬුවම්.

27. (1) යම් තැනැත්තකු -

(අ) මේ පනතේ හෝ ඒ යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගයක හෝ යම් විධානයක් කඩකරමින් ක්‍රියා කරන්නේ හෝ යම් විධිවිධානයකට අනුකූලව ක්‍රියා කිරීම පැහැර හරින්නේ, වේ ද,

(1969 අංක 33 ; 14)

(ආ) බලපත්‍රයක හෝ අවසර පත්‍රයක යම් කොන්දේසියක් කඩකරමින් ක්‍රියා කරන්නේ හෝ යම් කොන්දේසියකට අනුකූලව ක්‍රියා කිරීම පැහැර හරින්නේ හෝ වේ ද,

(ඇ) මේ පනත යටතේ යම් කිසි නිලධරයකු විසින් තමාගේ බලතල ක්‍රියාත්මක කරමින් කරන ලද යම් විධානයකට අනුකූලව ක්‍රියා කිරීම පැහැර හරින්නේ වේ ද, නැතහොත්

(ඈ) මේ පනත යටතේ යම් නිලධරයකුට ස්වකීය බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී හෝ කාර්ය ඉටු කිරීමේ දී ප්‍රතිවිරෝධය දක්වන්නේ හෝ අවහිර කරන්නේ හෝ වේ ද,

ඒ තැනැත්තා වරදකට වරදකරු විය යුතු අතර, මහේස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියේ පවත්වනු ලබන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබූ විට රුපියල් දෙදහස් පන්සියයක් නොඉක්මවන දඩයකට හෝ අවුරුදු දෙකක් නොඉක්මවන කාලයකට දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාර ගත කරනු ලැබීමට හෝ ඒ දඩය හා බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකටම හෝ යටත් විය යුතු ය.

(2) යම් තැනැත්තකු

(අ) මේ පනතේ හෝ එය යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගයක් හෝ යම් විධිවිධානයක් කඩ කරමින් ක්‍රියා කරන්නේ හෝ යම් විධිවිධානයකට අනුකූලව ක්‍රියා කිරීම පැහැර හරින්නේ වේ ද නැතහොත්,

(ග) යම් බලපත්‍රයක හෝ අවසරපත්‍රයක යම් කොන්දේසියක් කඩකරමින් ක්‍රියා කරන්නේ හෝ යම් කොන්දේසියකට අනුකූලව ක්‍රියා කිරීම පැහැර හරින්නේ නම් ද,

එය අධිකරණයකින් වරද කරනු ලැබීමෙන් පසුව ඒ තැනැත්තා (1) වන උපවගන්තිය යටතේ නියම කරනු ලැබිය හැකි වෙනත් යම් දඬුවමකට අමතරව, ඒ කඩ කිරීම හෝ පැහැර හැරීම කරනු ලබන එක් එක් දිනයට රුපියල් සියය බැගින් වූ දඩයකට යටත් විය යුතු ය.

සාක්ෂි රාජ සන්තක කිරීම.

28. මහෙස්ත්‍රාත්වරයා විසින් මේ පනත යටතේ යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් යම් තැනැත්තකු වරදකරු කරනු ලැබීමේ දී යම් සාක්ෂියක් සම්බන්ධයෙන් ඒ වරද කරනු ලැබූ බව ද නැතහොත් ඒ වරද කිරීමේ දී හෝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් හෝ භාවිත කරනු ලැබූ බව ද ඒ සාක්ෂිය රාජ සන්තක කරමින් ආඥාවක් කරනු ලැබිය හැකි ය.

වැරදි සංඥෙය වැරදි වේ.

29. අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය පනතේ පළමුවන උපලේඛනයේ කුමක් සඳහන්ව ඇත ද, මේ පනත යටතේ කරන ලද සෑම වරදක්ම එම පනතේ අර්ථානුකූලව සංඥෙය වරදක් විය යුතු ය.

රජය විසින් හෝ රජය වෙනුවෙන් හෝ තබාගනු ලබන පුරාණ ද්‍රව්‍ය.

30. (1) රජය විසින් හෝ රජය වෙනුවෙන් හෝ තබාගනු ලබන පුරාණ ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් මේ පනත අදාළ නොවිය යුතු ය.

(2) අමාත්‍යවරයා විසින්, ගැසට් * පත්‍රයේ පළ කරනු ලබන නියමයක් මගින් (1) වන උපවගන්තියේ සඳහන් පුරාණ ද්‍රව්‍ය නැවීම, බෑම, ප්‍රවාහනය කිරීම හා ගබඩා කිරීම සම්බන්ධයෙන් විධිවිධාන සලස්වනු ලැබිය හැකි ය.

(3) (2) වන උපවගන්තිය යටතේ කරන ලද යම් නියමයක යම් විධිවිධානයක් කඩ කරන හෝ යම් විධිවිධානයකට අනුව ක්‍රියා කිරීම පැහැර හරින හෝ යම් තැනැත්තෙක් වරදකට වරදකරු විය යුතු අතර, මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරිපිට පවත්වනු ලබන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසුව වරදකරු කරනු ලැබූ විට රුපියල් එක් සියයක් නොඉක්මවන දඩයකට යටත් විය යුතු ය.

---

* 1978. 01. 18 දිනැති අංක 300/8 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය සහ 2001.02.16 දිනැති අංක 1171/27 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය බලන්න.

සෑම නියෝගයක් ම, ඊ අනුමතයේ දින සිට පරිච්ඡින්න කරනු ලැබූ ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු නමුත් ඊ යටතේ ඊට කලින් කරන ලද කිසිවකට ඉත් හානියක් නොවිය යුතු ය. එසේ අනුමත කරන ලද සෑම නියෝගයක් ම එය මෙහිලා පනවන ලද්දක් මෙන් වලංගු හා බල පහිත විය යුතු ය.

රේගු ආඥා පනත පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පම්බන්ධයෙන් අදාළ බව. (1969 අංක 33 , 7)

34. රේගු ආඥා පනත පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පම්බන්ධයෙන් අදාළ කිරීමේ කාර්යය සඳහා -

(අ) යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම, මේ පනතින් හෝ මේ පනත යටතේ සාදන ලද නියෝගයකින් හෝ තහනම් කරනු ලැබ ඇති යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම නීති ප්‍රඥප්තියකින් ආනයනය කිරීමට තහනම් බවු ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය. තවද,

(ආ) මේ පනතින් හෝ මේ පනත යටතේ සාදන ලද නියෝග මගින් හෝ සීමා කරනු ලැබ ඇති යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම නීති ප්‍රඥප්තියකින් ආනයනය කිරීමට සීමා කරනු ලැබ ඇති බවු ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

මෙම පනත කර්මාන්තශාලා ආඥාපනතට අමතරව මිස, එය බලහීන කරන්නක් නොවිය යුතු බව.

35. මෙම පනතේ විධිවිධාන කර්මාන්ත ශාලා ආඥාපනතේ විධිවිධානවලට අමතරව මිස එහි බලහීන කිරීමක් වශයෙන් නොවිය යුතු ය.

අර්ථ නිරූපණය.

36. පද සම්බන්ධයෙන් අන්‍යාර්ථයක් අවශ්‍ය වුවහොත් මිස මේ පනතේ -

'අවසර පත්‍රය' යන්නෙන් මෙම පනත යටතේ ප්‍රදානය කරනු ලබන අවසර පත්‍රයක් අදහස් වේ.

'ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක' යන්නට ආණ්ඩුවේ අතිරේක රස පරීක්ෂකවරයා, ආණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය රස පරීක්ෂකවරයා සහ ආණ්ඩුවේ සහකාර රස පරීක්ෂකවරයකු ඇතුළත් වේ.

'ආරක්ෂිත පතරොම්' යන්නෙන්, වෙඩි තැබීමෙන් පසු යම් පතරොම්වල කොටු කුඩා කුට්ටිකුවෙන් ඉවතට ගත හැකි වන්නේ වේ ද යම් පතරොම් එක පතරොමක ඇතිවන පිපිරීමකින් තවත් පතරොමක පිපිරීමක් සිදු නැතිම වැළැක්වෙන පරිදි වසන ලද්දේ වේ ද කුඩා කුට්ටිකුවල පදහා වූ පතරොම් අදහස් වේ.

'තුවක්කුව' යන්නට තුවක්කු ආඥා පනතේ එට දී ඇති අර්ථයම ඇත්තේ ය.

'නියමිත' යන්නෙන්, මෙම පනත යටතේ සාදන ලද නියෝගවලින් නියමිත කරනු ලැබීම අදහප් වේ.

'දිස්ත්‍රික්කය' යන්නෙන්, පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයක් අදහප් වේ.

'නියෝජ්‍ය පාලකවරයකු' යන්නෙන් නියෝජ්‍ය පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලකවරයකු අදහස් වේ.

'පාලක යන්නෙන්' පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලකවරයකු අදහස් වේ.

'පුපුරණ ද්‍රව්‍ය' යන්නෙන්, වෙඩි බෙහෙත්, නයිට්‍රෝ ග්ලිසරින්, ඩයිනමයිට්, වෙඩි කපු, පොරකුඩු, රසදියෙන් හෝ වෙනත් ලෝහ වර්ගවලින් යන්නා පුපුරණ කොටස් සැකසෙනයක් පිපිරීමෙන් හෝ ගිනිකෙළි ප්‍රභාවය මගින් ප්‍රායෝගික බලපෑමක් ඇති කිරීමේ අදහසින් පාවිච්චි කරනු ලබන හෝ සාදනු ලබන වෙනත් යම් දෙයක් හෝ සියලුමයක් අදහස් වන අතර පහත සඳහන් ද්‍රව්‍ය එට ඇතුළත් වේ :-

(අ) මීදුම් සංඥා, ගිනිකෙළි, පොට ෆියුස්, ආකාශ වෙඩි, සංඝට්ටන කැප්, පිපිරවීමේ උපකරණ, පතරොම්, සෑම විස්තරයකම වෙඩි සැපයීමේ උපකරණ හා මින් ඉහත විස්තර කරන ලද පරිදි යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක් සම්බන්ධයෙන් වූ සෑම අනුහුරුවක්ම, සකස් කිරීමක් ම සෑම ද්‍රව්‍යයක් ම, සහ

(ආ) ඕනෑම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අංශ වෙනුවෙන් හෝ යම් ද්‍රව්‍යයක් වෙනත් යම් ද්‍රව්‍යයක් හා සංයුක්ත වූ විට ඒ ද්‍රව්‍යයක් පුපුරණ ගුණ ඇති වේද ඒ හේතුවෙන් හෝ පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක් ලෙස අමාත්‍යවරයා විසින්, ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලබන නියමයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබූ දෙයක්.

'බලපත්‍රය' යන්නෙන්, මෙම පනත යටතේ ප්‍රදානය කරනු ලබන බලපත්‍රයක් අදහප් වේ.

'බලපත්‍ර අධිකාරීවරයා' යන්න යම් දිස්ත්‍රික්කයක් වෙනුවෙන් යොදනු ලැබීමේ දී, එම දිස්ත්‍රික්කය සඳහා වූ ආණ්ඩුවේ දිසාපතිවරයා, යම් අතිරේක දිසාපතිවරයෙක්, යම් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයෙක් හෝ යම් සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරයෙක් අදහස් වේ.

'භාණ්ඩ' යන්නට, යම් පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක්, ලේඛනයක්, වාහනයක් හෝ යාත්‍රාවක් ඇතුළත් වේ.

'සහකාර පාලක' යන්නෙන්, පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සහකාර පාලක වරයෙක් අදහස් වේ.

PC 86784,

(14 හා 21 වන වගන්ති) උපලේඛනය

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ වගන්තිය	වරද ස්වභාවය
114 සිට 126 දක්වා (ඒ වගන්ති දෙක ඇතුළුව)	රජයට විරුද්ධව වැරදි
128 සිට 133 දක්වා (ඒ වගන්ති දෙකම ඇතුළුව) සහ 135	යුද හමුදාව, නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව සම්බන්ධයෙන් වූ වැරදි
140,141,142, සහ 144 සිට 155 දක්වා (ඒ වගන්ති දෙකම ඇතුළුව)	නීති විරෝධී ලෙස රංචු ගැසීම සහ කැරළි ගැසීම
219, 219 අ, 220 සහ 220 අ (ඒ වගන්ති දෙකම ඇතුළුව)	නීත්‍යානුකූල සිරභාරයට ගැනීමට ප්‍රතිවිරෝධය පෑම
226 සිට 256 දක්වා (ඒ වගන්ති දෙකම ඇතුළුව)	කාසි සහ ආණ්ඩුවේ මුද්දර සම්බන්ධයෙන් වූ වැරදි
296, 297, 298, 300 සහ 301	උපවාදය, මනුෂ්‍ය ඝාතනය, නොසැලකිලිමත්කම හේතුකොට ගෙන මරණය සිදු කිරීම යනාදිය
315 සිට 324 දක්වා (ඒ වගන්ති දෙකම ඇතුළුව)	අන්තරායදායක ආයුධවලින් ස්වේච්ඡාවෙන් තුවාල කිරීම
344 සිට 347 (ඒ වගන්ති දෙකම ඇතුළුව)	සාපරාධී බලය යෙදීම.
367 සිට 371 (ඒ වගන්ති දෙකම ඇතුළුව)	සොරකම, ගවයන් සොරකම් කිරීම ආදිය
373 සිට 378දක්වා (ඒ වගන්ති දෙකම ඇතුළුව)	ත්‍රාසාද්ග්‍රහණය ආදිය
380 සිට 385 දක්වා (ඒ වගන්ති දෙකම ඇතුළුව)	කොල්ලකෑම ආදිය
387	සාපරාධී ව්‍යාපහරණය
389 සිට 392 දක්වා (ඒ වගන්ති දෙකම ඇතුළුව)	සාපරාධී ලෙස විශ්වාසභාරය කඩ කිරීම.
(එහෙත් 392 අ සහ 392 ආ හැර)	
394 සිට 397 දක්වා(ඒ වගන්ති දෙකම ඇතුළුව)	සොරකම් කළ දේපළ වංක ලෙස ප්‍රතිග්‍රහණය කිරීම
400 සිට 403 දක්වා (ඒ වගන්ති දෙකම ඇතුළුව)	රැවටීම
41ා1 සිට 426 දක්වා (ඒ වගන්ති දෙකම ඇතුළුව)	අනර්ථය ආදිය
433 සිට 451 දක්වා (ඒ වගන්ති දෙකම ඇතුළුව)	ගෙයකට අයුතු ලෙස ඇතුළුවීම රෑ සිට ගෙයකට ආයුතු ලෙස ඇතුළු වීම, ගෙවල් බිඳීම ආදිය
452 සිට 466 දක්වා (ඒ වගන්ති දෙකම ඇතුළුව)	ව්‍යාජ ලේඛන සෑදීම ආදිය
478අ සිට 478 ඇ දක්වා (ඒ වගන්ති දෙකම ඇතුළුව)	ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සහ බැංකු නෝට්ටු පිළිබඳ වැරදි
486	සාපරාධී භය ගැන්වීම
101 සිට 113 ආ දක්වා (ඒ වගන්ති දෙකම ඇතුළුව)	මේ උපලේඛනයේ මෙතැනැර දක්වා ඇති දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ වගන්තිවලට විරුද්ධ යම් වරදක් කිරීමට අනුබල දීම, කුමන්ත්‍රණය කිරීම, තැත් කිරීම යනාදිය